



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0003463-92.2017.8.26.0635**
Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**

Aos 03 de julho de 2017, às 15:30 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **18ª Vara Criminal**, onde presente se achava a MMª Juíza de Direito, **Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o Promotor de Justiça, **Drª. Maria Flávia de Araújo Russo**, o réu Cleber e sua defensora, **Drª. Marina Diana E. T. Jardim**, Defensora Pública. Nesta oportunidade, foi o réu citado e a ele entregue cópia da denúncia. **Iniciados os trabalhos**, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e foi interrogado o réu. Pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. **Dada a palavra a(o) Dr(a). Promotor(a) de Justiça pelo(a) mesmo(a) foi dito que:** A presente ação penal deve ser julgada procedente. Deste modo, os policiais militares que participaram da ocorrência aduziram que na ocasião dos fatos abordaram o réu, por apresentar atitude suspeita, tendo encontrado no interior de uma caixa de óculos que trazia consigo as porções de "maconha", em quantidade considerável, a indicar que se destinavam à venda. Note-se que o réu é reincidente específico, denotando o seu efetivo envolvimento na narcotraficância. O réu, por sua vez, negou o crime, apresentando, no entanto, uma versão fantasiosa, desafinada com o contexto probatório. Diante do exposto, comprovada a autoria e a materialidade do delito, requeiro seja a presente ação penal julgada procedente, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, aplicando-se o regime inicial de cumprimento da pena fechado, diante da gravidade do delito e a reincidência do acusado, por ser medida de justiça. **Dada a palavra a Defesa pela mesma foi dito que:** Trata-se de ação penal em que se imputa ao acusado a prática do delito de tráfico de drogas. Nesta audiência foram ouvidos os dois policiais responsáveis pela prisão do acusado, sendo este interrogado. Em que pese entendimento da ilustre representante do Ministério Público a presente ação penal deve ser julgada improcedente. Interrogado em juízo o acusado negou a acusação. Esclareceu que havia acabado de adquirir a droga para fazer uso juntamente com alguns amigos na praça em que faz artesanato. Esclareceu que comprou a droga com



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

seu próprio dinheiro e que não iria revende-la. Sua negativa deve prosperar, já que ausentes provas capazes de infirmá-la. De fato, a prova acusatória se limitou a oitiva dos policiais responsáveis pela prisão do acusado. Ocorre que seus depoimentos não podem fundamentar uma condenação pelo delito de tráfico. Em primeiro lugar, os policiais não mencionaram ter visualizado qualquer ato de mercancia por parte do acusado. Esclareceram que com o acusado teria sido encontrada duas porções de maconha, uma já dixavada, característica esta que não indica que seria destinada à venda. Insta ressaltar que os depoimentos dos policiais devem ser recebidos com cautela, na medida em que buscam em juízo legitimar sua atuação pretérita que no caso seria a prisão do acusado. Nenhuma outra testemunha foi ouvida afim de confirmar a acusação. Assim, resta patente a fragilidade das provas colhidas. Desta forma, diante da absoluta ausência de provas, requer a defesa a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, VII do CPP. Na remota hipótese de condenação, requer a defesa o acolhimento dos seguintes pedidos subsidiários: I) desclassificação do delito de tráfico para o de uso de substancia entorpecente tendo em vista o teor do interrogatório do acusado e as demais circunstancias do caso, mormente o estado da droga. Caso não seja este o entendimento de V. Exclencia, no máximo há que se falar na caracterização do delito previsto no artigo 33, paragrafo 4 da lei de drogas, o qual prevê o delito de fornecer gratuitamente drogas para consumo à pessoas conhecidas. II) fixação de pena base no mínimo legal, já que as circunstancias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado III) aplicação da causa de diminuição de pena prevista na lei de drogas, já que presentes os requisitos na medida em que o acusado deve ser considerado primário já que não há condenação definitiva em seu desfavor IV) fixação de regime inicial aberto , temdo em vista a primariedade do acusado, a quantidade de pena imposta e o disposto no artigo 33 do Código Penal, considerando ainda recente decisão do E. STF que entendeu que o trafico privilegiado não pode ser considerado equiparado aos delitos hediondos IV) direito de apelar em liberdade já que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que o acusado possui residência fixa e ocupação lícita , conforme documentos juntados. **Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. CLEBER LUIZ SANTANA SANTOS**, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 14 de abril de 2017, por volta das 15h15min, na Rua Barão do Rio Branco, nº 167, Santo Amaro, neste Município e Comarca, com a finalidade de cessão ao consumo de terceiros mediante mercancia, trazia consigo e transportava duas porções de maconha, pesando 143,2g, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com disposição legal ou regulamentar (pgs. 01/04). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 05/44. Determinada a notificação do réu para apresentação de defesa preliminar (pgs. 86), foi a mesma apresentada (pgs. 106). Recebida a denúncia (pgs. 108), foi o réu citado. Nesta oportunidade foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu, e alternativamente a concessão de benesses. **É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.** A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 30, laudo de constatação de pgs. 32/33 e laudo de exame químico toxicológico de pgs. 102/104. O réu, ao ser interrogado, negou a prática do delito e afirmou que estava com a droga para ser partilhada com terceiros, mas que não comercializaria a droga. Os policiais confirmam a apreensão em poder do réu do entorpecente, no interior de uma caixa de óculos. E, ainda, que tinha em seu poder vinte reais em notas trocadas. O acusado já foi detido por tráfico e, embora tecnicamente primário, pouco tempo estava na rua quando, novamente se vê envolvido com o tráfico, sendo ademais, "procurado", por ter abandonado o sistema prisional, sendo certo que denota sua condição não de usuário, mas sim de tráfico quando se vê surpreendido com tanta quantidade de drogas e já próprias para o imediato comercio. Não há qualquer causa que o exima de pena. **Passo à dosagem das penas.** O réu possui antecedente criminal no entanto, é tecnicamente primário. Assim, num primeiro momento de fixação desta e atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Pelo apontamento criminal entendo não preencher os requisitos mínimos à diminuição de que trata o parágrafo. Torno as penas definitivas. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime de cumprimento da pena é o fechado, dada a quantidade de drogas e diante da gravidade da conduta a ensejar uma maior reprimenda, e ainda, porque se assim não fosse estabelecido gerar-se-ia a certeza de impunidade, eis que abandonou o regime semiaberto, e por certo, também não iria neste regime cumprir a pena imposta, se fixado. Não poderá o réu recorrer em liberdade, porque presentes os requisitos da prisão preventiva em especial qualquer indício de que tenha vínculo com o distrito da culpa e que não privará a aplicação da lei penal, ao contrário, com tal fuga, demonstra que não permitirá a aplicação da lei penal. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal para o fim de **CONDENAR CLEBER LUIZ SANTANA SANTOS**, por infração ao disposto no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, calculados no mínimo legal. Não poderá o réu apelar em liberdade, recomende-se onde está preso. Com o trânsito em julgado, deverá o réu ter seu nome lançado no rol dos culpados. Não havendo controvérsia quanto ao entorpecente apreendido, poderá o mesmo ser incinerado, e para tanto, oficie-se. Declaro o perdimento do valor apreendido, em favor da União. Oficie-se. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Rita C. S. Goveia, escrevente, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. Juíza:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Promotor de Justiça:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 03 de julho de 2017. Eu, _____ esc. Subscrevi.